



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000078/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los tres días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN, a fin de tratar el expediente caratulado: **"MOVIO, DORA INES CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000078/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 54, contra la sentencia de fs. 49/53 vta.

El recurso se concede a fs. 58, a fs. 61 la Sra. Fiscal General Subrogante contesta la vista corrida, se expresan agravios a fs. 66/68 y quedan estos actuados en estado de resolver a fs. 70 vta.

II- Que la demandada apela el apartamiento de la ley 26417 y la aplicación de las pautas fijadas en el precedente "Elliff" de la CSJN. Hace reserva del caso federal.



III- Que la actora, titular de una jubilación nacional otorgada conforme el régimen instituido por la ley 18037, ocurre a la jurisdicción y promueve demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El *a quo* hizo lugar a la pretensión deducida, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso la movilidad de los haberes de la actora hasta el 31/03/1995 conforme las variaciones registradas por el índice general de las remuneraciones (doctrina de la CSJN en los autos "Sánchez") y desde el 01/04/1995 conforme la evolución del Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO).

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que tal como lo señala la Sra. Fiscal General Subrogante, a la luz de lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos "Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSES s/ acción de amparo" en fecha 06/05/2014 y en la Acordada 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- a) Que cabe destacar que el 01/03/2009 entró en vigencia la ley 26417 que establece pautas de movilidad específicas y que resulta aplicable a todas las causas iniciadas con posterioridad a esa fecha.

Dicho ello, en el presente caso corresponde revocar la declaración de inconstitucionalidad de dicha norma y declarar que desde el 01/03/2009 rige el sistema de movilidad en ella instaurado, toda vez que no se ha demostrado en forma fehaciente que dicho régimen cause a la actora perjuicio alguno. En tal sentido, vale recordar que la declaración de inconstitucionalidad constituye un





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000078/2009/CA1

remedio de última ratio que debe evitarse siempre que sea posible una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (Fallos 14:425, 147:286, entre otros).

b) Que el restante agravio expresado por la demandada debe ser rechazado al advertirse que no guarda relación con lo efectivamente resuelto en autos por el a quo.

Consecuentemente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

VI- Que las costas de la presente instancia deben ser impuestas por su orden (art. 21 de la ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 28% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.



Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 28% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000078/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 03 de marzo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados precedentemente.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 28% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

